

LEI 11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA

ATENÇÃO

Recomenda-se fazer a leitura prévia dos dispositivos legais que constam nos slides de cada aula antes de assisti-la, dica que ajudar a aprender mais.

Da mesma forma, recomenda-se pausar a aula e responder cada questão por conta própria, retomando a aula somente depois para conferir a explicação do professor, que pode conter algum detalhe que o candidato não percebeu na resolução da questão.

Por esse motivo, também se recomenda sempre ler os comentários das questões na plataforma Gran Questões até mesmo se tiver respondido corretamente, pois o candidato pode achar que acertou determinada questão por um motivo quando na verdade foi por outro, ou ainda ele pode não saber responder um item parecido com aquele, mas formulado de maneira diferente na prova.

6. Procedimentos

6.1. Disposições Gerais (arts. 13 a 17)

a) Aplicação subsidiária do CPP, CPC, ECA e Estatuto do Idoso (causas cíveis e criminais) – Isso significa que esses normativos serão aplicados no que for compatível com a Lei Maria da Penha, que não é uma lei apenas de natureza penal, e sim um sistema protetivo que traz inclusive medidas de natureza cível.

b) Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher:

Tais juizados não devem ser confundidos com um juizado especial da Lei n. 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; eles nada têm a ver com a Lei Maria da Penha pois ela veda a aplicação da Lei n. 9.099/95. Assim, mesmo que determinada violência corresponda a uma infração de menor potencial ofensivo, a Lei n. 9.099/95 não é aplicada nem no rito nem quanto aos institutos despenalizadores como a suspensão condicional do processo e a transação penal.

Esses juizados, portanto, são uma especialização do Poder Judiciário, onde se trata apenas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso permite uma atuação especializada, pois o juiz de violência doméstica e familiar lida com esses casos o tempo inteiro, adquirindo assim grande experiência profissional, além de acabar se preparando melhor,



5m

ANOTAÇÕES

fazendo cursos e estudando mais de forma a ter mais condições de prestar um melhor atendimento. Além disso, ainda se destaca a questão da celeridade – exigida do Poder Judiciário nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher –, pois o juiz não vai competir com outros tipos de processo.

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher apresentam as seguintes características:

- São órgãos da Justiça ordinária; o fato de serem uma especialização não os tornou órgãos da Justiça especial, a exemplo da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho;
- Possuem competência cível e criminal;
- Podem ser criados pela União (no âmbito do Distrito Federal e Territórios) e pelos demais estados da federação; vale lembrar que o TJDF é mantido pela União; e
- Atos processuais podem se realizar em horários noturnos; violência doméstica e familiar contra a mulher não acontece apenas no chamado horário comercial, acontecendo muitas vezes justamente no período noturno. Um exemplo de ato processual que pode ser realizado em período noturno é a concessão de medida protetiva de urgência.

c) A ofendida pode propor ação de divórcio ou dissolução da união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A mulher já chegou ao Juizado de violência doméstica com uma situação traumática, por isso, a ideia é que se resolva logo sua situação, pois ela provavelmente vai querer se divorciar; superada essa fase da violência doméstica e familiar, a vítima ter que ainda passar por um processo de divórcio após um tempo geraria mais sofrimento.

Ao mesmo tempo, dentro de um Juizado de violência doméstica, que deve ser rápido, célere, não se pode trazer discussões que possam atravancá-lo ou paralisá-lo. Um exemplo é a discussão relativa à partilha de bens, a parte mais complicada de um divórcio; quanto mais bens móveis ou imóveis, quanto mais dinheiro envolvido, pior é esse processo. Essa discussão deixaria o Juizado muito lento, por isso, exclui-se da competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que será discutida na vara cível.

d) Caso a violência doméstica e familiar contra a mulher se inicie após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação ganha preferência no juízo onde estiver.



10m

ANOTAÇÕES



Com relação ao âmbito de relação íntima de afeto, esse vínculo não precisa ser atual e pode até nem existir mais, bastando haver um liame para ser aplicada a Lei Maria da Penha. Nesses casos, como o divórcio já teve início em outra vara, ele continua lá, onde terá preferência e correrá mais rápido que os demais processos de divórcio, visto se tratar de um divórcio em que houve prática de violência contra a mulher.

e) Competência cível (opção da ofendida):

- Seu domicílio ou residência;
- Lugar do fato;
- Domicílio do agressor.

Nesse âmbito, existem várias possibilidades de “pegadinha” que o examinador pode fazer na prova. Por ex., ele pode afirmar que a competência criminal se dará por opção da ofendida, o que é incorreto, pois a competência criminal segue as regras processuais penais e é a competência cível que pode se dar por opção da ofendida.



O examinador pode afirmar, por ex., que a opção é do agressor e não da ofendida. Muitas vezes a banca copia o texto da lei e muda apenas uma palavra, o que pode levar alguns candidatos a compararem o que se lembram de terem estudado com o texto da questão, muitas vezes sem raciocinar e errando assim questões simples. Por isso é essencial não memorizar, mas compreender a lógica da lei.

6.2. Medidas Protetivas de Urgência – Regras Gerais (arts. 18 a 21):

Obs.: A sigla MPU consiste nas iniciais de Ministério Público da União e foi utilizada pelo professor apenas para simplificação nos slides, mas não existe como correspondente para “medidas protetivas de urgência”.



a) Recebido o expediente com o pedido da ofendida, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), o Juiz deve:

- Decidir sobre as medidas protetivas de urgência, algo que muitas vezes pode salvar a vida da vítima de violência doméstica e familiar;
- Encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária (Defensoria Pública), inclusive para ações de família relacionadas. Durante todo o processo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela será assistida por um advogado, o que não é neces-

ANOTAÇÕES

sário somente para pedir a medida protetiva de urgência. Em casos em que a mulher tem boa condição social, mas seu companheiro, o agressor, praticou contra ela violência patrimonial, claro que ela não terá condições de pagar um advogado e também terá direito à assistência judiciária;

Obs.: A autoridade policial (delegado) informa que a mulher tem direito à assistência judiciária, mas quem encaminha é o Juiz. Essa diferença costuma ser alvo de “pegadinhas” em provas.

- Comunicar ao Ministério Público, que poderá ser tanto parte do processo quanto fiscal da lei (*custos legis*); e
- Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor. A autoridade policial não apreende arma de fogo e não suspende posse ou porte, a não ser que ela seja ilegal. No caso das armas de fogo legais, a autoridade policial verifica nos bancos de dados se aquele agressor tem posse ou porte, informa isso nos autos apartados que irão para o Juiz decidir em até 48 (quarenta e oito) horas e, em seguida, notifica a instituição responsável pela concessão da posse ou do porte daquela arma de fogo.

b) Pode o Juiz conceder medida protetiva de urgência de ofício, sem requerimento de ninguém? E, nesse âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o Juiz decretar prisão preventiva de ofício?

Essas perguntas serão respondidas na aula seguinte.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

